

0037906-73.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Augusto Antonini

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 28ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS FURTADO DE VASCONCELOS

VISTOS, etc.

MATEUS FURTADO DE VASCONCELOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, c.c o art.14, inciso II, e do art. 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 23 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

28ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

0037906-73.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0037906-73.2020.8.26.0050 - Controle nº 639/20

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS FURTADO DE VASCONCELOS

VISTOS, etc.

MATEUS FURTADO DE VASCONCELOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, c.c o art.14, inciso II, e do art. 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, no dia 23 de abril de 2020, durante o repouso noturno, por volta de 04:05 horas, na Rua Silva Teles, nº 1.664, Belém, nesta capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros indivíduos, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, bens que estavam no interior da residência situada no local dos fatos, pertencentes a Daiana Marttins Estefano, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O processo foi desmembrado relativamente aos réus Breno, Caio, Tércio, Fabio e Pedro.

A denúncia foi recebida e o réu citado. Apresentou defesa preliminar por meio de defensora constituída.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi postulado pelas partes.

Em alegações finais, o Dr. Promotor e a Dr^a Defensora pugnaram pela absolvição, com fundamento na insuficiência de provas.

É o relatório. DECIDO.

A ação é improcedente.

O réu Mateus Furtado de Vasconcelos não apresentou sua versão sobre os fatos em juízo, já que preferiu fazer uso do direito em permanecer em silêncio.

E as demais provas produzidas durante a instrução processual mostraram-se insuficientes a embasar um decreto condenatório.

Com efeito, os policiais militares Nilton dos Santos Andrade e Paula Tais Cardoso Alves relataram ao magistrado que se encontravam em patrulhamento de rotina, quando receberam notícia via rádio sobre furto em residência. Dirigiram-se ao local indicado e lá se depararam com três indivíduos saindo correndo da residência apontada naquela notícia. Conseguiram deter apenas dois deles cerca de dez metros mais adiante, em poder dos quais nada de ilícito apreenderam. Porém, ouviram de ambos a confissão informal de autoria e a informação de que havia comparsas em um veículo estacionado próximo dali. Deparam-se então com um veículo Astra ocupado pelos réus Mateus, Fábio e Pedro, bem como com um veículo Palio ocupado pelo réu Tércio. Nada de ilícito foi apreendido com esses quatro réus, mas, dentro do Astra, havia uma chave de fenda, uma chave tetra e uma mala de viagem com roupa. Os quatro do carro mantiveram-se em silêncio.

E essa foi toda a prova oral produzida, que não revela a autoria de forma satisfatória.

Realmente, Mateus foi detido no interior de um veículo Astra estacionado a cerca de vinte metros da residência onde se deram os fatos, sem que nada de ilícito fosse encontrado em seu corpo e trajés.

E embora houvesse uma chave de fenda, uma chave tetra e uma mala de viagem com roupas no interior desse Astra, não há a certeza necessária de que tais objetos se destinassem à prática do furto narrado na denúncia.

Diante de tais ponderações, não ficando satisfatoriamente demonstrada a autoria de Mateus Furtado de Vasconcelos, sua absolvição é de rigor em face do consagrado princípio in dubio pro reo, inclusive para que não se incorra no risco de se levar ao cárcere pessoa inocente.

Nesse sentido o entendimento manifestado pelo próprio Ministério Público em alegações finais.

Ante o exposto, julgo Improcedente a pretensão punitiva para o fim de ABSOLVER MATEUS FURTADO DE VASCONCELOS, Rg. nº 38.528.807-4-SSP/SP, filho de Francinielo Furtado de Vasconcelos e Noemia de Sousa Lima Vasconcelos, da imputação de se encontrar insucreto nas sanções do art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, c.c o art.14, inciso II, e do art. 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de outubro de 2.022.

Augusto Antonini

Juiz de Direito